

DIREITO PENAL MILITAR

CRIMES CONTRA A AUTORIDADE OU DISCIPLINA MILITAR – PARTE 1

Obs.: Para as últimas duas provas foi preciso que os alunos decorassem todos os crimes. Nesta aula será dada uma atenção às partes principais e será dada uma noção acerca do que é o crime.

Obs.: Tendo em vista que o conteúdo é pequeno, há o material com todos os crimes militares em espécie para ajudar o aluno.

Do Motim e da Revolta

Motim é o principal crime contra a autoridade ou a disciplina militar.

Art. 149. Reunirem-se militares ou assemelhados:

“Assemelhados” não se encontra mais no Código Penal Militar, porque se tratava de civis regidos pela disciplina militar. Depois da Lei n. 8.112 ou são militares ou são servidores públicos civis.

I – agindo contra a ordem recebida de superior, ou negando-se a cumpri-la;

II – recusando obediência a superior, quando estejam agindo sem ordem ou praticando violência;

III – assentindo em recusa conjunta de obediência, ou em resistência ou violência, em comum, contra superior;

IV – ocupando quartel, fortaleza, arsenal, fábrica ou estabelecimento militar, ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio ou viatura militar, ou utilizando-se de qualquer daqueles locais ou meios de transporte, para ação militar, ou prática de violência, em desobediência a ordem superior ou em detrimento da ordem ou da disciplina militar:

Pena – reclusão, de quatro a oito anos, com aumento de um terço para os cabeças.

Obs.: Um crime que aparece bastante em provas de concurso público é o crime de motim e crime de revolta.

É possível observar em todos os incisos acima que o crime de motim é o que mais de um militar descumpre ordem superior.

Obs.: É recomendado que decore a pena.



5m

ANOTAÇÕES



Os “cabeças” citados na pena, de acordo com o art. 53, § 3º e 4º, são os líderes do grupo que está descumprindo a ordem superior. Este cabeça terá a pena aumentada em relação aos demais. Se tiver Oficial, ele já será cabeça, ainda que não esteja liderando.

Revolta

Parágrafo único. Se os agentes estavam armados:

Pena – reclusão, de oito a vinte anos, com aumento de um terço para os cabeças.

Portanto, a revolta é mais de um militar armado descumprindo ordem superior. A diferença básica entre motim e revolta é a presença de armas e, no mínimo, dois militares devem estar armados.

Observe a seguinte situação: dez militares não quiseram cumprir a ordem de um superior. Se dois estavam armados e oito desarmados, todos responderão pelo crime de revolta, porque no Código Penal Militar, art. 53, é disposto que as causas pessoais não se comunicam, salvo se elementares do crime.

Se, no caso, há um armado e nove desarmados, todos respondem pelo crime de motim.

Obs.: O inciso IV, do art. 149, é o que atualmente acontece com frequência no âmbito brasileiro. Quando eles ocupam quartéis etc., eles não saem de lá para patrulhar.

O crime de motim e revolta é a chamada greve dos militares e é sabido que, pela Constituição Federal, o militar não pode fazer greve e, além disso, se a fizer cometerá crime de motim ou revolta.

- Características do crime de motim/revolta:
 - O crime é de Autoria Coletiva Necessária;

Isso se dá porque um só militar não pode cometer o crime de motim/revolta, o mínimo necessário são dois militares.

- A ordem deve ser atribuição que está nas esferas de atribuições do militar subordinado;

ANOTAÇÕES

Não é possível falar para dois policiais, por exemplo, que estão na guarda de um quartel para que eles lavem o carro particular de alguém, porque isso não está na esfera de atribuições deles. Logo, a ordem descumprida deve ser uma em que esteja nas atribuições das competências dessas pessoas.

- O crime de Revolta é o crime de Motim armado;

Obs.: Uma dica para lembrar qual deve ser o armado, é só lembrar que a revolta é Armada.

- A greve da PMDF em 2000 e PMBA em 2002.

No Distrito Federal, em 2000, ocorreu uma greve no dia 06/09 e no dia 07/09 ocorreu o desfile da independência com a presença do Presidente da República. Já na Bahia, ocuparam o quartel em 2002.

Obs.: Não é necessário estar em quartel para haver o descumprimento de ordem.

Se, por exemplo, na Esplanada dos Ministérios, um Oficial dá uma ordem para um grupo de dez cabos e eles decidem não atender a ordem, já se configura o crime.

Obs.: Não é necessário que a arma esteja ostensiva e não precisa ser arma de fogo, pode ser arma branca.

Conspiração

Art. 152. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149:
Pena – reclusão, de três a cinco anos.

Nada mais é o crime de conspiração do que a preparação do motim/revolta.

Isenção de pena

Parágrafo único. É isento de pena aquele que, antes da execução do crime e quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou.

Se vários militares combinam entre si que farão uma greve, por exemplo, na segunda-feira, para que o movimento seja deflagrado na quarta-feira, na segunda eles cometeram crime de conspiração.

ANOTAÇÕES

- Características da conspiração:
 - Pune-se os atos conspiratórios – independe se o crime de motim é realizado;
 - Há previsão de escusa absolutória;
 - É um Crime subsidiário.

De acordo com o princípio da consunção, existe o crime meio, que é o crime de conspiração e existe o crime fim, que é o crime de revolta/motim. Neste caso, a pessoa só irá responder por revolta ou motim.

Se os militares preparam e o motim aconteceu, então todos os militares responderão apenas pelo crime de motim. Se os militares preparam e o motim não aconteceu, todos respondem apenas pelo crime de conspiração.

Observe, tem-se a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. É a partir da execução que se começa a punir o agente. A regra é começar a punir o agente quando se inicia os atos executórios, entretanto, a conspiração é exceção, porque começa-se a punir na preparação.

Portanto, o crime de conspiração é a preparação do motim/revolta.

Aliciação para Motim ou Revolta

Art. 154. Aliciar militar ou assemelhado para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior:

Pena – reclusão, de dois a quatro anos.

- Características:
 - Aliciar significa recrutar, atrair;
 - Crime comum;



25m

Este recrutamento não precisa ser de militar, devido a isto que se trata de crime comum, pois, qualquer pessoa pode cometer. Ele é um crime impropriamente militar.

Obs.: Os crimes de conspiração, motim e revolta são propriamente militares, porque apenas militar comete.

- Crime formal;

ANOTAÇÕES

Nos crimes há a seguinte classificação: crime material; crime formal; e crime de mera conduta. A diferença entre eles é que crime material possui conduta e resultado e consuma-se com o resultado; o crime formal possui conduta e resultado, e consuma-se com a conduta; já o crime de mera conduta consuma-se com a conduta.

Neste crime se tem o recrutamento, e o resultado é o motim. No entanto, ele já se consume no ato da atração, por isso que se trata de um crime formal.

- O crime de Incitamento, art. 155, é genérico.

Este é um crime específico de aliciamento para motim e revolta, se for um aliciamento para outro crime que não seja motim/revolta, o crime será de incitamento, abordado no art. 155.

Violência Contra Superior

Art. 157. Praticar violência contra superior:

Pena – detenção, de três meses a dois anos.

Trata-se de um crime de militar inferior contra militar superior.

Formas Qualificadas

Obs.: É recomendado que decore as formas qualificadas.

§ 1º Se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente, ou oficial general:

Pena – reclusão, de três a nove anos.

§ 2º Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de um terço.

Não é necessário ser arma de fogo.

§ 3º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa.

§ 4º Se da violência resulta morte:

Pena – reclusão, de doze a trinta anos.

§ 5º A pena é aumentada da sexta parte, se o crime ocorre em serviço.

Observe que há duas causas de aumento de pena, há a causa de aumento de pena em relação à arma e se for em serviço.



30m

ANOTAÇÕES

Viu algum erro neste material? Contate-nos em: degravacoes@grancursosonline.com.br

Para o cometimento deste crime não é necessário gerar lesão, mas deve haver violência física.

- Características:
 - Crime Próprio;

É crime próprio porque apenas militar subordinado pode cometer.

- Os parágrafos do artigo revelam a gradação da gravidade do crime;
- Superior: aquele que exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação – art. 24 CPM;
- Comandante: aquele que exerce função de direção;
- O desconhecimento da condição de superior – art. 47, I CPM.

Art. 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime:

I – a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente;

Se um soldado agride um superior sem que saiba que é um superior, ele não responderá pelo crime de violência contra superior, mas sim de lesão corporal, caso tenha gerado lesão.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Cursos Online, de acordo com a aula preparada e ministrada pelo professor Leandro Antunes e Silva.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.

ANOTAÇÕES
